

1. 개정이유

「개인정보 보호법」(2023. 3. 14. 법률 제19234호로 공포되어 2025. 3. 13. 시행된 것), 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회고시 제2025-4호, 2025. 4. 11. 시행)에서 필요한 내용을 반영함과 동시에 기존 지침의 일부 운영상의 미비점을 개선·보완하고자 함

2. 주요내용

- 가. 개인정보를 목적 외 이용 및 제공하는 경우 홈페이지에 공개하는 조치를 분야별책임자가 직접 하도록 함(안 제8조제6항)
- 나. 개인정보 처리업무를 위탁하는 경우 수탁자 및 업무내용을 소관부서 분야별책임자가 직접 홈페이지에 공개할 수 있도록 함(안 제16조의2 신설)
- 다. 소관부서 분야별책임자는 수탁자 관리감독 및 교육 계획에 따라 이행 결과를 개인정보 보호책임자에게 제출하도록 함(안 제17조의2 신설)
- 라. 자동화된 방법으로 개인정보를 처리하여 이루어지는 결정에 대하여 인적 개입에 의한 재처리·설명 등 필요한 조치를 하도록 함(안 제75조의2 신설)
- 마. 공공시스템 안전조치 이행상황 점검 및 개선을 위해 소관부서별로 공공시스템 운영협의회를 설치·운영하도록 함(안 제75조의5 신설)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

국민권익위원회 개인정보 보호지침 일부개정훈령안

국민권익위원회 개인정보 보호지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제7호 중 "영 제32조제2항 또는 제3항"을 "영 제32조제3항"으로 하고, 같은 조에 제7호의2를 다음과 같이 신설한다.

7의2. "개인정보보호 분야별 책임자"(이하 "분야별책임자"라 한다)란 소관 업무 수행을 위하여 개인정보를 처리하는 부서의 장을 말한다.

제8조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 분야별책임자는 소관부서에서 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 제5항의 조치를 직접 이행하여야 한다.

제12조제8항 중 "개인정보 처리 동의 안내서"를 "개인정보보호위원회에서 발간한 「개인정보 처리 동의 안내서」"로 한다.

제2장제2절에 제16조의2 및 제17조의2를 각각 다음과 같이 신설한다.

제16조의2(위탁 정보 공개) 개인정보 보호책임자 또는 분야별책임자는 제16조에 따라 수탁자를 선정할 때에는 위탁하는 업무의 내용과 수탁자(수탁자로부터 위탁받은 업무를 다시 위탁받은 제3자를 포함한다) 등을 인터넷 홈페이지에 공개해야 한다.

제17조의2(수탁자 관리·감독 및 교육) 개인정보 처리업무를 위탁하는

분야별책임자는 수탁자에 대한 관리·감독 및 교육 계획을 수립하고, 관리·감독 및 교육 이행 결과를 개인정보 보호책임자에게 제출하여야 한다.

제23조제1항 중 "소관분야별 개인정보"를 "개인정보"로, "개인정보를 보유·처리하는 부서의 장을 개인정보보호 분야별 책임자(이하 "분야별 책임자"라 한다)로"를 "분야별책임자를"로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 별도의 지정이 없는 경우에는 해당 업무 소관부서의 부서장이 분야별책임자를 맡는 것으로 한다.

제24조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 개인정보 보호담당자의 지정은 업무분장표에 개인정보 보호업무를 기재하는 방법 등을 통해 갈음할 수 있다.

제27조제2항 중 "외부에 개인정보 교육을 위탁하여"를 "외부기관 및 외부강사를 통해 개인정보보호 교육을"로 한다.

제28조제2항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이경우 특별한 사정이 없는 한 소속기관 또는 소관 부서는 이에 따라야 한다.

제35조의2를 다음과 같이 신설한다.

제35조의2(자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리 등) ① 개인정보처리자는 법 제37조의2제1항 또는 제2항에 따라 정보주체가 자동화된 결

정을 거부하거나 이에 대한 설명 등을 요구한 경우에는 정당한 사유가 없는 한 자동화된 결정을 적용하지 아니하거나 인적 개입에 의한 재처리·설명 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 개인정보처리자는 자동화된 결정의 기준과 절차, 개인정보가 처리되는 방식 등을 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.

③ 자동화된 결정의 거부·설명 등을 요구하는 절차 및 방법, 거부·설명 등의 요구에 따른 필요한 조치, 자동화된 결정의 기준·절차 및 개인정보가 처리되는 방식의 공개 등에 필요한 사항은 영 제44조의2부터 제44조의4까지에서 규정한 바에 따른다.

제45조제2항 중 "제41조의2"를 "제41조의3"으로 한다.

제67조제3항 중 "P2P"를 "피투피(P2P: 정보통신망을 통해 서버의 도움 없이 개인과 개인이 직접 연결되어 파일을 공유하는 것)"로 한다.

제6장에 제75조의5를 다음과 같이 신설한다.

제75조의5(공공시스템 운영협의회) ① 공공시스템 운영 부서의 장은 공공시스템의 안전성 확보 조치 이행상황 점검 및 개선에 관한 사항을 협의하기 위하여 다음 각 호의 기관 등으로 구성되는 공공시스템 운영 협의회를 설치·운영해야 한다.

1. 공공시스템 운영부서
2. 공공시스템의 운영을 위탁하는 경우 해당 수탁자
3. 공공시스템 운영부서에서 필요하다고 인정하는 공공시스템 이용기관

② 공공시스템 운영협의회는 연 1회 이상 개최하여야 하며, 대면 회의 (영상회의 포함)를 우선으로 하되, 필요시 서면으로 개최할 수 있다.
제81조제6호를 제7호로 하고, 같은 조에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 「자동화된 결정에 대한 개인정보처리자의 조치 기준」

제82조 중 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"을 "국민권익위원회는 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"으로, "이 지침에 대하여 2024년 1월 1일"을 "2025년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(용어의 정의) ----- ----- ---.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
7. “개인정보 보호책임자”란 개인정보처리자의 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지는 자로서 <u>영 제32조제2항 또는 제3항에</u> 해당하는 자를 말한다.	7. ----- ----- ----- ----- <u>영 제32조제3항</u> ----- -----.
<u><신설></u>	<u>7의2. “개인정보보호 분야별 책임자”(이하 “분야별책임자”라 한다)란 소관 업무 수행을 위하여 개인정보를 처리하는 부서의 장을 말한다.</u>
8. ~ 26. (생략)	8. ~ 26. (현행과 같음)
제8조(개인정보의 목적 외 이용·제공) ① ~ ⑤ (생략)	제8조(개인정보의 목적 외 이용·제공) ① ~ ⑤ (현행과 같음)
<u><신설></u>	<u>⑥ 분야별책임자는 소관부서에서 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 제5항의 조치를 직접 이행하여야 한다.</u>
제12조(동의를 받는 방법) ① ~	제12조(동의를 받는 방법) ① ~

⑦ (생 략)

⑧ 개인정보처리자가 정보주체의 동의를 받기 위하여 동의서를 작성하는 경우에는 개인정보 처리 동의 안내서를 준수하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

제23조(개인정보보호 분야별 책임자 지정 등) ① 개인정보처리자는 소관분야별 개인정보를 취급하는 부서의 개인정보보호 관

⑦ (현행과 같음)

⑧ -----

----- 개인정보 보호위원회에서 발간한 「개인 정보 처리 동의 안내서」-----
----.

제16조의2(위탁 정보 공개) 개인 정보 보호책임자 또는 분야별 책임자는 제16조에 따라 수탁자를 선정한 때에는 위탁하는 업무의 내용과 수탁자(수탁자로부터 위탁받은 업무를 다시 위탁받은 제3자를 포함한다) 등을 인터넷 홈페이지에 공개해야 한다.

제17조의2(수탁자 관리·감독 및 교육) 개인정보 처리업무를 위탁하는 분야별책임자는 수탁자에 대한 관리·감독 및 교육 계획을 수립하고, 관리·감독 및 교육 이행 결과를 개인정보 보호 책임자에게 제출하여야 한다.

제23조(개인정보보호 분야별 책임자 지정 등) ① -----
--- 개인정보-----

련 업무를 관리·감독하기 위하여 개인정보를 보유·처리하는 부서의 장을 개인정보보호 분야별 책임자(이하 “분야별 책임자”라 한다)로 지정할 수 있다.
<단서 신설>

②·③ (생략)

제24조(개인정보 보호담당자의 지정) (생략)

<신설>

제27조(교육계획의 수립 및 시행)

① (생략)

② 개인정보 보호책임자는 제1항의 교육계획에 따라 외부에 개인정보 교육을 위탁하여 실시할 수 있다.

제28조(처리실태 점검) ① (생략)

-- 분야별책임자를 -----

-----.

다만, 별도의 지정이 없는 경우에는 해당 업무 소관부서의 부서장이 분야별책임자를 맡는 것으로 한다.

②·③ (현행과 같음)

제24조(개인정보 보호담당자의 지정) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)

② 개인정보 보호담당자의 지정은 업무분장표에 개인정보 보호 업무를 기재하는 방법 등을 통해 같음할 수 있다.

제27조(교육계획의 수립 및 시행)

① (현행과 같음)

② -----
----- 외부기관
및 외부강사를 통해 개인정보보
호 교육을 -----
-----.

제28조(처리실태 점검) ① (현행과 같음)

② 개인정보 보호책임자는 제1항의 점검결과에 따라 필요할 경우 소속기관 또는 소관 부서에 개선을 권고하거나 시정 조치를 요구할 수 있다. <후단 신설>

<신 설>

② -----

-----, 이경우 특별한 사정이 없는 한 소속기관 또는 소관 부서는 이에 따라야 한다.

제35조의2(자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리 등) ① 개인정보처리자는 법 제37조의2제1항 또는 제2항에 따라 정보주체가 자동화된 결정을 거부하거나 이에 대한 설명 등을 요구한 경우에는 정당한 사유가 없는 한 자동화된 결정을 적용하지 아니하거나 인적 개입에 의한 재처리
· 설명 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 개인정보처리자는 자동화된 결정의 기준과 절차, 개인정보가 처리되는 방식 등을 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.

③ 자동화된 결정의 거부·설명 등을 요구하는 절차 및 방법, 거

	<u>부·설명 등의 요구에 따른 필요한 조치, 자동화된 결정의 기준·절차 및 개인정보가 처리되는 방식의 공개 등에 필요한 사항은 영 제44조의2부터 제44조의4까지에서 규정한 바에 따른다.</u>
제45조(영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁) ① (생략)	제45조(영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁) ① (현행과 같음)
② 이동형영상정보처리기기운 영자가 법 제25조의2제4항에 따라 영 제26조를 준용하여 이동형 영상정보처리기기의 운영에 관한 사무를 제3자에게 위탁하는 경우에는 <u>제41조의2</u> 에 따른 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 수탁자의 명칭 등을 공개하여야 한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- <u>제41조의3</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제67조(접근통제) ①·② (생략)	제67조(접근통제) ①·② (현행과 같음)
③ 개인정보처리자는 처리하는 개인정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 권한이 없는 자에게 공개되거나 유	③ ----- ----- <u>피투피(P2P: 정보통신망을 통해 서버의 도움 없이 개인과 개인</u>

출되지 않도록 개인정보처리시스템, 개인정보취급자의 컴퓨터 및 모바일 기기 등에 조치를 하여야 한다.

④·⑤ (생략)

<신설>

제81조(다른 법령·규정 등과의 관계) 이 지침에 명시되지 아니

이 직접 연결되어 파일을 공유하는 것)-----

-----.

④·⑤ (현행과 같음)

제75조의5(공공시스템 운영협의

회) ① 공공시스템 운영 부서의 장은 공공시스템의 안전성 확보 조치 이행상황 점검 및 개선에 관한 사항을 협의하기 위하여 다음 각 호의 기관 등으로 구성되는 공공시스템 운영협의회를 설치·운영해야 한다.

1. 공공시스템 운영부서

2. 공공시스템의 운영을 위탁하는 경우 해당 수탁자

3. 공공시스템 운영부서에서 필요하다고 인정하는 공공시스템 이용기관

② 공공시스템 운영협의회는 연 1회 이상 개최하여야 하며, 대면 회의(영상회의 포함)를 우선으로 하되, 필요시 서면으로 개최할 수 있다.

제81조(다른 법령·규정 등과의 관계) -----

한 사항은 다음 각 호의 법령 및 규정 등에 따른다. 1. ~ 5. (생략) <u><신설></u> 6. (생략) 제82조(재검토기한) 「<u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규 정</u>」에 따라 이 지침에 대하여 <u>2024년 1월 1일</u> 기준으로 매3년 이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 31일</u>까지를 말한다)마다 그 타 당성을 검토하여 개선 등의 조 치를 하여야 한다.	----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. 「<u>자동화된 결정에 대한 개 인정보처리자의 조치 기준</u>」 7. (현행 제6호와 같음) 제82조(재검토기한) <u>국민권익위원 회는 이 훈령에 대하여 「훈령· 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u>」--- <u>2025년 7월 1일</u> --- ----- <u>6월 30 일</u>----- ----- -----.
---	---